

八、宗教信仰自由 *外在精神自由—表达自由*

1. 属于内在精神自由的重要内容

内在精神自由包括：*良心自由、思想自由与宗教信仰自由*

我国宪法规定了宗教信仰自由，未规定良心自由、思想自由

2. 在规范意义上，宗教信仰自由包括三个层面的涵义：

(1) 内心的信仰自由

包括对特定宗教教义的信仰、改变信仰或不信仰任何宗教的自由

纯粹的精神领域的自由 *无界限的自由* *法律禁止侵入个人精神领域*
禁止国家强制个人表白信仰

“国教制”——对信仰自由的限制

伊斯兰国家→“国教”以强化合法性

现代宪法上的“政教分离”原则：

‘任何宗教社团不得从国家享有特权、不得行使政治上的权力，国家及其机关不得从事宗教

教育和其他宗教活动’——日本宪法

目的和效果审查标准

日本：参拜靖国神社违宪案件 *目的+效果来判断* *判违宪后最高法院撤销*

(2) 宗教上的行为自由

参加宗教仪式、仪节之自由 *不能侵害他人自由*

内在限制，属于表达自由范畴

拒绝服兵役案 奥姆真理教解散案

(3) 宗教结社自由

设立宗教团体、举行团体活动以及参加宗教团体或不参加的自由

以宗教为目的的结社 *中国审批制，一般不会同意*

3. 中国问题

《宪法》第三十六条：

中华人民共和国公民有宗教信仰自由。

任何国家机关、社会团体和个人不得强制公民信仰宗教或者不信仰宗教，不得歧视信仰宗教的公民和不信仰宗教的公民。

国家保护正常的宗教活动。任何人不得利用宗教进行破坏社会秩序、损害公民身体健康、妨碍国家教育制度的活动。

宗教团体和宗教事务不受外国势力的支配。

不像西方宪法，宗教信仰自由成为人权宣言中的名角。近代自由主义起源于对中世纪宗教压迫的抵抗

防止文化入侵

没有政教分离条款。基于近代屈辱的历史，对宗教的防范态度。无神论的意识形态。

中华民族的主体（汉民族）是世俗的民族，宗教信仰没有广泛的需求。

最古老的自由制度：

+ 家庭制度 → 婚姻自由

九、大学自治与学术自由

受到现代新价值观冲击

1. 学术自由：研究的自由，发表的自由，教授的自由

核心：发现、探究真理为目的的研究自由，

起初仅适用于大学，晚近中学教育是否适用存在争议

学术自由的限制：尖端科学技术和研究领域

基因组合实验研究 克隆人研究

对重要法益构成威胁（人的尊严、隐私、生命、健康），通过法律可以最小限度的限制

2. 大学自治

扁平制

大学在管理机制、内部行政享有完全的自由，不受国家干预。学术自由的制度保障

主要对外筹资等

人事自治：校长、教授和其他研究人员，基于大学的自主判断而决定，政府不得干预

设立很多委员会

学校设施和学生管理的自治 学生是大学自治的主体

3. 中国宪法上并无此规定，相似的内容为“文化活动的自由”

没有严格的大学自治，但学术研究自由度较高。

《宪法》第 47 条规定：科学研究、文学艺术和其他文化活动的自由。国家给予鼓励和帮助

十、财产权（经济自由的核心）

1. 财产自由属于经济自由的核心内容

经济自由包括：财产自由、迁徙自由、工作自由等内容。

经济自由的涵义：个人从事生产、分配、交换、消费等经济活动的自由，不受国家不当干预

2. 财产权：个人所具有的、排除国家干预的支配、使用财产的权利。

个人私有财产

具体表现为：占有、使用、收益、处分以及排除干预、侵害

3. 财产权的意义

个体人格发展、完善的物质保障

有财产的人提理性的、有责任心的人

“理性的客观化”——黑格尔

马克思认为财产具有革命性

私有财产保障是市场经济的两大支柱内容 契约自由和私有财产

宪法对私有财产的保障经历了：

契约自由。例：香港不能征地导致公共设施建设缓慢

“绝对的私有财产”、“私有财产至上”到“受到公共利益制约的私有财产”之过程

“私人财产神圣不受侵犯”——近代宪法的表述 现代宪法不再有“神圣”二字

4. 财产权的规范构造

保障条款

中国：保护公民合法私人财产 vs 社会主义公共财产神圣不可侵犯

“不受侵犯”、“国家保障私人财产”等表述方式

立场与价值宣示

限制征用条款

国家基于公共利益，可以对私人财产进行征收、征用

大多数人的利益

不必然

如何认定公共利益：划定大致的范围

个案中的法益衡量

补偿条款（以拆迁为例）

“必须给与合理补偿”或“充分补偿”

补偿标准的确立 现代各国基本以市场价格为标准

中国的《城市房屋拆迁管理条例》的合宪性问题

政府强制拆迁，补偿不到位